РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 33АПа-1688/2020

Номер дела: **33АПа-1688/2020**

УИН: **28RS0002-02-2020-000219-08**

Дата начала: **13.05.2020**

Дата рассмотрения: **02.06.2020**

Суд: **Амурский областной суд**

Судья: **Белогорский городской суд**

:

Результат

РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСТЕЦ	Прокурор Белогорского района Амурской области		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	Администрация МО Белогорского района Амурской области		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	МОБУ СОШ с. Никольского		
ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО	МКУ Отдел образования администрации МО Белогорского района		
ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО	Министерство образования и науки Амурской области		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
			14.05.2020
Вынесено решение			02.06.2020
			16.06.2020

Определение

УИД 28RS0002-02-2020-000219-08

Дело № 33АПа-1688/2020 Судья первой инстанции:

Докладчик Ситникова Е.В. Сандровский В.Л.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

02 июня 2020 года город Благовещенск

Судебная коллегия по административным делам Амурского областного суда в составе:

председательствующего Ситниковой Е.В.,

судей коллегии Никитина В.Г., Бушманова А.П.,

при секретаре Шевкун Я.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению прокурора Белогорского района Амурской области в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению Средняя общеобразовательная школа села Никольское, администрации муниципального образования Белогорского района Амурской области о признании бездействия незаконным, о возложении обязанности обеспечить антитеррористическую" защищенность образовательной организации,

по апелляционной жалобе административного ответчика администрации муниципального образования Белогорского района Амурской области на решение Белогорского городского суда Амурской области от 02 марта 2020 года, которым административный иск удовлетворен.

Заслушав дело по докладу судьи Ситниковой Е.В., пояснения представителя административного истца прокурора отдела прокуратуры Амурской" области Дегтяренко А.А., судебная коллегия

установила:

Прокурор Белогорского района Амурской области обратился в суд с настоящим административным иском к МОБУ СОШ села Никольское, администрации муниципального образования Белогорского района Амурской области, в обоснование заявленных требований указав, что в результате проведенной прокуратурой Белогорского района Амурской области проверки соблюдения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних и противодействии терроризму было установлено, что в здании МОБУ СОШ села Никольское отсутствуют турникеты, а также ручные и стационарные металлоискатели, что способствует беспрепятственному проносу в образовательное учреждение холодного и огнестрельного оружия и других запрещенных предметов; установленные видеокамеры не обеспечивают соответствующую зону обзора всей территории объекта; не осуществляется физическая охрана сотрудниками частных охранных организаций; по периметру образовательной организации частично отсутствует забор, а также достаточное освещение. Бездействие ответчиков в области антитеррористической защищенности снижает эффективность мероприятий, направленных на профилактику терроризма.

Просил суд признать бездействие МОБУ СОШ села Никольское, администрации муниципального образования Белогорского района Амурской облает незаконным; обязать МОБУ СОШ села Никольское, администрацию муниципального образования Белогорского района Амурской области обеспечить антитеррористическую защищенность

образовательной организации - МОБУ СОШ села Никольское по адресу: Амурская область, Белогорский район, с. Никольское, пер. Школьный, д. 2, а именно:

обеспечить охрану объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, а также передачу тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации - в срок до октября 2020 года;

установить достаточное количество осветительных приборов по периметру территории – в срок до ноября 2021 года;

установить камеры видеонаблюдения с учетом их количества и качества видеозаписи – в срок до ноября 2021 года;

установить надлежащее ограждение по периметру образовательной организации – в срок до октября 2020 года.

Определением Белогорского городского суда Амурской области от 14 февраля 2020 года к участию в деле в качестве заинтересованного лица привлечено МКУ Отдел образования Белогорского района.

В судебном заседании представитель административного истца на заявленных требованиях настаивала.

Представитель административного ответчика – администрации муниципального образования Белогорского района Амурской области в судебном заседании заявленный иск не признал.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о месте и времени судебного заседания были извещены надлежащим образом, об отложении судебного разбирательства не просили. В соответствии со статьей 150 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации суд рассмотрел дело при состоявшейся явке.

Белогорским" городским судом Амурской области 02 марта 2020 года принято указанное выше решение.

В апелляционной жалобе представитель административного ответчика администрации муниципального образования Белогорского района Амурской области ставит вопрос об отмене решения суда и принятии нового решения. В жалобе приводит доводы о преждевременности требований прокурора, ссылаясь на осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности в сроки, установленные пунктом 19 постановления Правительства Российской Федерации от 07 ноября 2019 года № 1421. Обращает внимание на выполнение работ по изготовлению и монтажу ограждения по периметру образовательной организации в рамках исполнительного производства <номер>-ИП, которое окончено в связи с фактическим исполнением. Полагает, что надлежащим ответчиком по делу является МКУ Отдел образования администрации муниципального образования Белогорского района как орган, осуществляющий управление в сфере образования и функции главного распорядителя бюджета Белогорского района в части расходов на образование. Требования административного иска считает понуждающими представительный орган местного самоуправления внести изменения в бюджет района, в то время как такой орган к участию в деле судом не привлекался.

Письменных возражений на доводы жалобы не поступило.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель административного истца прокурор отдела прокуратуры Амурской области Дегтяренко Л.А. просила решение суда первой инстанции оставить без изменения, считая его законным и обоснованным.

Представители ответчиков Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Средняя общеобразовательная школа села Никольское, администрации муниципального образования Белогорского района Амурской области, представители заинтересованных лиц МКУ «Отдел образования администрации МО Белогорского района», Министерства образования и науки Амурской области в судебное заседание суда апелляционной инстанции не явились, извещались о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом. Судебная коллегия на основании положений статьи 150 и части 6 статьи 226 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, рассмотрела апелляционную жалобу при указанной явке.

Проверив законность и обоснованность оспариваемого судебного акта на основании статьи 308 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, судебная коллегия по административным делам Амурского областного суда приходит к следующим выводам.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, в рамках проведенной прокуратурой Белогорского района Амурской области проверки обеспечения антитеррористической защищенности образовательных организаций района было установлено, что в здании МОБУ СОШ с. Никольское Белогорского района Амурской области, расположенном по адресу: Амурская область, Белогорский район, с. Никольское, пер. Школьный, д. 2, отсутствуют турникеты со встроенной системой контроля доступа и ручные или стационарные металлоискатели; установленные камеры видеонаблюдения не обеспечивают соответствующую зону обзора всей территории объекта образования; имеющаяся система видеонаблюдения не обеспечивает хранение данных в течение одного месяца; количество камер видеонаблюдения не обеспечивает непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов; по периметру образовательной организации частично отсутствует забор и достаточное освещение; не осуществляется физическая охрана сотрудниками охранных организаций.

По указанному факту прокурором Белогорского района Амурской области 19 ноября 2019 года в адрес директора образовательного учреждения; внесено представление об устранении выявленных нарушений.

В ответе от 20 января 2020 года на данное представление директор МОБУ СОШ с. Никольское сообщил, что в МКУ Отдел образования Белогорского района представлены проекты Дорожных карт на выполнение предписаний Росгвардии и Пожнадзора, потребность в выделении бюджетных средств на финансирование мероприятий по устранению выявленных нарушений; переработаны и утверждены Положения о пропускном режиме на объектах в соответствии с ГОСТ Р 58485-2019 и постановлением Правительства РФ от 02 августа 2019 года № 1006; определен круг лиц, ответственных за хранение Паспортов безопасности объектов. Также указано на обещание со стороны МКУ Отдел образования Белогорского района профинансировать в 2020 году мероприятия по комплексу мер направленных на безопасность учреждения.

Неустранение выявленных в ходе прокурорской проверки нарушений явилось основанием обращения прокурора Белогорского района Амурской области в суд.

Разрешая спор, суд первой инстанции, руководствуясь положениями Федеральных законов от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и установив факт неисполнения со стороны МОБУ СОШ с. Никольское и администрации Белогорского ’ района Амурской области требований законодательства об антитеррористической защищенности образовательных организаций, административный иск удовлетворил.

Судебная коллегия оснований не согласиться с выводами суда первой инстанции не усматривает.

В силу пункта 6.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района отнесено к вопросам местного значения муниципального района.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 указанного Федерального закона в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления муниципальных районов обладают полномочиями по финансированию муниципальных учреждений.

В силу пункта 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

Согласно части 1 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» местная администрация (исполнительнораспорядительный орган муниципального образования) наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее - Требования), которые с момента введения их в действие распространяются на объект образования, являющийся предметом рассмотрения по настоящему делу.

В соответствии с пунктом 5 Требований ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а также па должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территориях).

Принимая во внимание приведенные нормы судебная коллегия признает выводы суда первой инстанции о возложении обязанности по обеспечению антитеррористической защищенности как на само муниципальное общеобразовательное учреждение, так и на его учредителя – администрацию Белогорского района Амурской области верными, а доводы апелляционной жалобы о том, что надлежащим административным ответчиком по делу является МКУ Отдел образования администрации муниципального образования Белогорского района несостоятельными, поскольку последнее является не органом местного самоуправления, а его отраслевым (функциональным) структурным подразделением со статусом юридического лица (часть 1 статьи 34, часть 8 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения пунктом 13 упомянутых Требований установлены категории опасности объектов (территорий), в соответствии с подпунктом «в» которого МОБУ СОШ с. Никольское относится к третей категории опасности, что указано в Акте обследования и категорирования МОБУ СОШ с. Никольское от 01 ноября 2019 года.

В соответствии с пунктами 24, 25 Требований в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности осуществляются, в том числе мероприятия по оснащению

объектов (территорий) системой наружного освещения, системами видеонаблюдения, охранной сигнализации; по обеспечению охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; по оборудованию основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны); по оснащению объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» территория общеобразовательной организации должна быть ограждена и озеленена.

Поскольку в ходе прокурорской проверки в здании МОБУ СОШ с. Никольское, расположенном по адресу: Амурская область, Белогорский район, с. Никольское, пер. Школьный, д. 2, были выявлены нарушения, свидетельствующие о не соблюдении в образовательной организации требований вышеуказанных правовых норм, то выводы суда о признании бездействия административных ответчиков незаконным и возложении на них обязанности устранить допущенные нарушения в целях обеспечения антитеррористической защищенности судебной коллегией признаются обоснованными и правильными.

Ссылка в апелляционной жалобе на пункт 19 постановления Правительства Российской Федерации от 07 ноября 2019 года № 1421 судебной коллегией признается несостоятельной, поскольку требования по обеспечению антитеррористической защищенности, утвержденные указанным постановлением, раепрое1раняютея на объекты (территории) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, его территориальных органов и подведомственных ему организаций, иных объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. В отношении рассматриваемого образовательного учреждения подлежат применению требования, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006.

Выполнение работ по ограждению территории образовательной организации в 2017 году в рамках исполнительного производства № 18925/16/28002-ИП, на что ссылается податель жалобы, не влияет на правильность принятого судом решения, поскольку на момент проведения прокурорской проверки в 2019, году было установлено, что по периметру МОБУ СОШ с. Никольское частично отсутствует забор.

Довод апелляционной жалобы о принятии судом решения о правах и обязанностях представительного органа муниципального образования Белогорского района, не привлеченного к участию в деле, судебная коллегия находит несостоятельным, поскольку обязанность по обеспечению антитеррористической защищенности образовательного учреждения судом возложена на само учреждение и на администрацию Белогорского района Амурской области. Права и законные интересы Белогорского районного Совета народных депутатов в рамках настоящего административного дела не затронуты.

Поскольку нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену решения, судом не допущено, обжалуемое решение Белогорского городского суда Амурской области от 02 марта 2020 года подлежит оставлению без изменения.

Руководствуясь статьями 307 – 311 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

решение Белогорского городского суда Амурской области от 02 марта 2020 года оставить без изменения, апелляционную жалобу представителя администрации

муниципального образования Белогорского района Амурской области - без изменения.

Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и в течение шести месяцев может быть обжаловано в кассационном порядке в Девятый кассационный суд общей юрисдикции (690090, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, д. 54) через суд первой инстанции.

Председательствующий

Судьи

УИД 28RS0002-02-2020-000219-08

Дело № 33АПа-1688/2020 Судья первой инстанции:

Докладчик Ситникова Е.В. Сандровский В.Л.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

02 июня 2020 года город Благовещенск

Судебная коллегия по административным делам Амурского областного суда в составе:

председательствующего Ситниковой Е.В.,

судей коллегии Никитина В.Г., Бушманова А.П.,

при секретаре Шевкун Я.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению прокурора Белогорского района Амурской области в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению Средняя общеобразовательная школа села Никольское, администрации муниципального образования Белогорского района Амурской области о признании бездействия незаконным, о возложении обязанности обеспечить антитеррористическую" защищенность образовательной организации,

по апелляционной жалобе административного ответчика администрации муниципального образования Белогорского района Амурской области на решение Белогорского городского суда Амурской области от 02 марта 2020 года, которым административный иск удовлетворен.

Заслушав дело по докладу судьи Ситниковой Е.В., пояснения представителя административного истца прокурора отдела прокуратуры Амурской" области Дегтяренко А.А., судебная коллегия

установила:

Прокурор Белогорского района Амурской области обратился в суд с настоящим административным иском к МОБУ СОШ села Никольское, администрации муниципального образования Белогорского района Амурской области, в обоснование заявленных требований указав, что в результате проведенной прокуратурой Белогорского района Амурской области проверки соблюдения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних и противодействии терроризму было установлено, что в здании МОБУ СОШ села Никольское отсутствуют турникеты, а также ручные и стационарные металлоискатели, что способствует беспрепятственному проносу в образовательное учреждение холодного и огнестрельного оружия и других запрещенных предметов; установленные видеокамеры не обеспечивают соответствующую зону обзора всей территории объекта; не осуществляется физическая охрана сотрудниками частных охранных организаций; по периметру образовательной организации частично отсутствует забор, а также достаточное освещение. Бездействие

ответчиков в области антитеррористической защищенности снижает эффективность мероприятий, направленных на профилактику терроризма.

Просил суд признать бездействие МОБУ СОШ села Никольское, администрации муниципального образования Белогорского района Амурской облает незаконным; обязать МОБУ СОШ села Никольское, администрацию муниципального образования Белогорского района Амурской области обеспечить антитеррористическую защищенность образовательной организации - МОБУ СОШ села Никольское по адресу: Амурская область, Белогорский район, с. Никольское, пер. Школьный, д. 2, а именно:

обеспечить охрану объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, а также передачу тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации - в срок до октября 2020 года;

установить достаточное количество осветительных приборов по периметру территории – в срок до ноября 2021 года;

установить камеры видеонаблюдения с учетом их количества и качества видеозаписи – в срок до ноября 2021 года;

установить надлежащее ограждение по периметру образовательной организации – в срок до октября 2020 года.

Определением Белогорского городского суда Амурской области от 14 февраля 2020 года к участию в деле в качестве заинтересованного лица привлечено МКУ Отдел образования Белогорского района.

В судебном заседании представитель административного истца на заявленных требованиях настаивала.

Представитель административного ответчика – администрации муниципального образования Белогорского района Амурской области в судебном заседании заявленный иск не признал.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о месте и времени судебного заседания были извещены надлежащим образом, об отложении судебного разбирательства не просили. В соответствии со статьей 150 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации суд рассмотрел дело при состоявшейся явке.

Белогорским" городским судом Амурской области 02 марта 2020 года принято указанное выше решение.

В апелляционной жалобе представитель административного ответчика администрации муниципального образования Белогорского района Амурской области ставит вопрос об отмене решения суда и принятии нового решения. В жалобе приводит доводы о преждевременности требований прокурора, ссылаясь на осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности в сроки, установленные пунктом 19 постановления Правительства Российской Федерации от 07 ноября 2019 года № 1421. Обращает внимание на выполнение работ по изготовлению и монтажу ограждения по периметру образовательной организации в рамках исполнительного производства <номер>-ИП, которое окончено в связи с фактическим исполнением. Полагает, что надлежащим ответчиком по делу является МКУ Отдел образования администрации муниципального образования Белогорского района как орган, осуществляющий управление в сфере образования и функции главного распорядителя бюджета Белогорского района в части расходов на образование. Требования административного иска считает понуждающими представительный орган местного самоуправления внести изменения в бюджет района, в то время как такой орган к участию в деле судом не привлекался.

Письменных возражений на доводы жалобы не поступило.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель административного истца прокурор отдела прокуратуры Амурской области Дегтяренко Л.А. просила решение суда первой инстанции оставить без изменения, считая его законным и обоснованным.

Представители ответчиков Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Средняя общеобразовательная школа села Никольское, администрации муниципального образования Белогорского района Амурской области, представители заинтересованных лиц МКУ «Отдел образования администрации МО Белогорского района», Министерства образования и науки Амурской области в судебное заседание суда апелляционной инстанции не явились, извещались о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом. Судебная коллегия на основании положений статьи 150 и части 6 статьи 226 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, рассмотрела апелляционную жалобу при указанной явке.

Проверив законность и обоснованность оспариваемого судебного акта на основании статьи 308 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, судебная коллегия по административным делам Амурского областного суда приходит к следующим выводам.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, в рамках проведенной прокуратурой Белогорского района Амурской области проверки обеспечения антитеррористической защищенности образовательных организаций района было установлено, что в здании МОБУ СОШ с. Никольское Белогорского района Амурской области, расположенном по адресу: Амурская область, Белогорский район, с. Никольское, пер. Школьный, д. 2, отсутствуют турникеты со встроенной системой контроля доступа и ручные или стационарные металлоискатели; установленные камеры видеонаблюдения не обеспечивают соответствующую зону обзора всей территории объекта образования; имеющаяся система видеонаблюдения не обеспечивает хранение данных в течение одного месяца; количество камер видеонаблюдения не обеспечивает непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов; по периметру образовательной организации частично отсутствует забор и достаточное освещение; не осуществляется физическая охрана сотрудниками охранных организаций.

По указанному факту прокурором Белогорского района Амурской области 19 ноября 2019 года в адрес директора образовательного учреждения; внесено представление об устранении выявленных нарушений.

В ответе от 20 января 2020 года на данное представление директор МОБУ СОШ с. Никольское сообщил, что в МКУ Отдел образования Белогорского района представлены проекты Дорожных карт на выполнение предписаний Росгвардии и Пожнадзора, потребность в выделении бюджетных средств на финансирование мероприятий по устранению выявленных нарушений; переработаны и утверждены Положения о пропускном режиме на объектах в соответствии с ГОСТ Р 58485-2019 и постановлением Правительства РФ от 02 августа 2019 года № 1006; определен круг лиц, ответственных за хранение Паспортов безопасности объектов. Также указано на обещание со стороны МКУ Отдел образования Белогорского района профинансировать в 2020 году мероприятия по комплексу мер направленных на безопасность учреждения.

Неустранение выявленных в ходе прокурорской проверки нарушений явилось основанием обращения прокурора Белогорского района Амурской области в суд.

Разрешая спор, суд первой инстанции, руководствуясь положениями Федеральных законов от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и установив факт неисполнения со стороны МОБУ СОШ с. Никольское и администрации Белогорского ’ района Амурской области требований законодательства об антитеррористической защищенности образовательных организаций, административный иск удовлетворил.

Судебная коллегия оснований не согласиться с выводами суда первой инстанции не усматривает.

В силу пункта 6.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района отнесено к вопросам местного значения муниципального района.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 указанного Федерального закона в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления муниципальных районов обладают полномочиями по финансированию муниципальных учреждений.

В силу пункта 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

Согласно части 1 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» местная администрация (исполнительнораспорядительный орган муниципального образования) наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее - Требования), которые с момента введения их в действие распространяются на объект образования, являющийся предметом рассмотрения по настоящему делу.

В соответствии с пунктом 5 Требований ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а также па должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территориях).

Принимая во внимание приведенные нормы судебная коллегия признает выводы суда первой инстанции о возложении обязанности по обеспечению антитеррористической защищенности как на само муниципальное общеобразовательное учреждение, так и на его учредителя – администрацию Белогорского района Амурской области верными, а доводы апелляционной жалобы о том, что надлежащим административным ответчиком по делу является МКУ Отдел образования администрации муниципального образования Белогорского района несостоятельными, поскольку последнее является не органом местного самоуправления, а его отраслевым (функциональным) структурным подразделением со статусом юридического лица (часть 1 статьи 34, часть 8 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения пунктом 13 упомянутых Требований установлены категории опасности объектов (территорий), в соответствии с подпунктом «в» которого МОБУ СОШ с. Никольское относится к третей категории опасности, что указано в Акте обследования и категорирования МОБУ СОШ с. Никольское от 01 ноября 2019 года.

В соответствии с пунктами 24, 25 Требований в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности осуществляются, в том числе мероприятия по оснащению объектов (территорий) системой наружного освещения, системами видеонаблюдения, охранной сигнализации; по обеспечению охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; по оборудованию основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны); по оснащению объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» территория общеобразовательной организации должна быть ограждена и озеленена.

Поскольку в ходе прокурорской проверки в здании МОБУ СОШ с. Никольское, расположенном по адресу: Амурская область, Белогорский район, с. Никольское, пер. Школьный, д. 2, были выявлены нарушения, свидетельствующие о не соблюдении в образовательной организации требований вышеуказанных правовых норм, то выводы суда о признании бездействия административных ответчиков незаконным и возложении на них обязанности устранить допущенные нарушения в целях обеспечения антитеррористической защищенности судебной коллегией признаются обоснованными и правильными.

Ссылка в апелляционной жалобе на пункт 19 постановления Правительства Российской Федерации от 07 ноября 2019 года № 1421 судебной коллегией признается несостоятельной, поскольку требования по обеспечению антитеррористической защищенности, утвержденные указанным постановлением, раепрое1раняютея на объекты (территории) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, его территориальных органов и подведомственных ему организаций, иных объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. В отношении рассматриваемого образовательного учреждения подлежат применению требования, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006.

Выполнение работ по ограждению территории образовательной организации в 2017 году в рамках исполнительного производства № 18925/16/28002-ИП, на что ссылается податель жалобы, не влияет на правильность принятого судом решения, поскольку на момент проведения прокурорской проверки в 2019, году было установлено, что по периметру МОБУ СОШ с. Никольское частично отсутствует забор.

Довод апелляционной жалобы о принятии судом решения о правах и обязанностях представительного органа муниципального образования Белогорского района, не привлеченного к участию в деле, судебная коллегия находит несостоятельным, поскольку обязанность по обеспечению антитеррористической защищенности образовательного учреждения судом возложена на само учреждение и на администрацию Белогорского района Амурской области. Права и законные интересы Белогорского районного Совета народных депутатов в рамках настоящего административного дела не затронуты.

Поскольку нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену решения, судом не допущено, обжалуемое решение Белогорского городского суда Амурской области от 02 марта 2020 года подлежит оставлению без изменения.

Руководствуясь статьями 307 – 311 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

решение Белогорского городского суда Амурской области от 02 марта 2020 года оставить без изменения, апелляционную жалобу представителя администрации муниципального образования Белогорского района Амурской области - без изменения.

Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и в течение шести месяцев может быть обжаловано в кассационном порядке в Девятый кассационный суд общей юрисдикции (690090, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, д. 54) через суд первой инстанции.

Председательствующий

Судьи

1версия для печати

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».